

עין משפט
נר מצוה

ד א מיי פ"א מהלכות נערה ה' טו סמג עשין דז טו אה"ע סי קטו:

ה ב מיי שם ה' א:
ו ג מיי שם ה' ה:

»

מוסף רש"י

אף קנס במקום מכר. אף קנס ים לה ואע"פ שם מכר משמאלה לביאה עד שתיבל שתי שערות, וקודם שתכלה לביאה ים מכר ואין קנס, ומשכבא שמי שערות ועד שתיכנר ים קנס ולא מכר, וכן גגרות לנערות ששה חדשים (וחדין ב: ובעי"ז קטון פ:). בא עליה ומתה: לא הספיק האז להעמידו בזין עד שמתה (קטון ד:). כסף ישקולו. במפתח נחמה, כמוהר הבתולות. האמור במאנס את הצטולה (דברים בב) קטו הכתוב חמש' כסף בשביל מוהר הצטולה (דע"ז י:). שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה. הקס הכתוב קנס המפתח לקנס האונס, מה להגן חמשים אף כולן חמשים, ומה כסף האמור כולן שקלים דכתיב ישקול, אף להגן שקלים, דלא תימא מעות (דע"ז י: ובעי"ז קטון ד:). ולר' עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחיובי לאוין. אין קדושין תופסין לאשה האסורה על התקדשה בלא, ויכנר פלגי עליה ולאכרי מחייבי התולדות הוא דלא תפסי אלא מחייבי לאוין תפסי (סוטה יח:). דקמי' (יבמות ג:) חלן ועשה זה מאמר אין לאמר חללה כלום, כלומר אין התאמר תופס כ"ל דקס ליה השאמ' בלא יכנר, ואמר בגמ' (שם ג:) תמא רבי אומר אין הדברים הללו אומרים אלא לרבי ר"ע שהיה עושה חללה בערסה (קדושין טח:). מן הכל. שכן חייב לאוין, גורשה ר' עקיבא ממזרין. הוולד ממזר, דקסבר אין קדושין תופסין מחייבי לאוין (שם טו). שהרי אמרה תורה לא יקח, וסמין ליה ולא יחלל זרעו, דמשמע חללן הוא עשה זרעו, משמע חללן מן הכהונה, ואינו עושה ממזרין, וכיון דאין הולד ממזר שיי' כ"ל קדושין תופסין מחייבי לאוין דכונה, דאי אין קדושין תופסין אין הולד ממזר, כדמתן כל שאין לה קדושין, עליו הולד ממזר (שם). בואו ונצורו על עקיבא בן יוסף. שמרבה פסולין בישראל (שם) שפוטס הכרה משכאל (שם). שהיה אומר כל שאין לו ביהא בישראל. כל איש בישראל שאין ביהא ממזרת נאשה שינא עליה, הולד ממזר. הולד שטול מאלות ביהא ממזר (שם טז ובעי"ז שם טח:).

»

תוספות ר"ד

לה קנס: ומקשינן אמתי' קרי כאן ולו תהיה לאשה אשה הראוי' לו. פי' באשה הראויה לו יתן קנס דמקיים בה ולו תהיה לאשה. אבל באשה שאינה ראויה לו דלא מקיים בה ולו תהיה לאשה גם מן הקנס יהא פטור. אד"ל נער נערה הנערה. חד לגופיה. פי' לכשיכיר, וחד לאתווי חייבי לאוין. וחד לאתווי חייבי כריתות. פי' גבי אונס כתיב וכי ימצא

כמ:

נערה נערה הנערה. פי' רבינו חננאל דמחד נערה דריש כולה מלתא נער נערה הנערה ואין נראה לר"ת דלא כתיב נערה מלא דה"א אלא ההוא דמוציא שם רע לחודה כדמוכח בסוף פרקין ועוד הקשה רבינו יצחק מה צריך חד לגופה הא איכא נערה אחרינא צפרשה אלא פי' הקונטרס עיקר: **בתולא** בתולות הבתולות. כאן נמי פיר"ח דמחד קרא נפקי כולהו ואין נראה דלא צריך חד לגופיה דצטולה אחרינא כתיב:

וחד לאתווי חייבי לאוין. הקשה ר"י בן רבינו מאיר אכתי נימא חד לאתווי חייבי עשה וחד לאתווי חייבי לאוין ואכתי חייבי כריתות מנא לן ומיכן דלחייבי לאוין ועשה לא צריך אלא חד קרא דהא אי לאו דכתיב ולו תהיה לאשה דמשמע שיש זה הויה ורלויה לקיימה לא הוה צריך קרא לרבינויהו הלכך מחד ריבויא מרבינן אין רלויה לקיימה דהיינו חייבי עשה וחייבי לאוין כיון דאית זכו הויה ואידך ריבויא לחייבי כריתות ולמאן דלמיר הוי חד ריבויא לחייבי עשה ואידך לחייבי לאוין וחייבי כריתות וא"ת ולשמוק מלו תהיה לאשה ולא ינטרן להנך ריבויי וי"ל דאינטרין למידרש ולו תהיה לאשה מדעתה(י):

אייתרין א"הו תרי ב'. וחד ריבויא ככז בלונס וחד במפתח וא"ת ומנא לן דחד לאתווי חייבי כריתות אימא דתרווייהו אמו לרבינו חייבי לאוין וחד ללונס וחד למפתח וי"ל דלהא לא צריך דמגורה שוה ילפינן אונס ומפתח מהדדי: ת"י **ו[לאפוקי] בוחאי תנא.** פי' תנא דברייתא אכל מפיק ממריויהו תנאי שמוכרים צברייתאן: **ולרבי עקיבא דאמר ב'.** ואף כ"ג דר"ש התימני פליג דהדיא אר' עקיבא דהחולץ (יבמות דף מד. ודף מט.). הכא לר"ש בן מנסיא פריך דאי סבר כר"ע מאי בינייהו פי' בינו לר"ש התימני דמדנקט ראויה לקיימה ולא נקט שיש זה הויה משמע דיש שאין רלויה לקיימה ויש זה הויה: **חיר' ולרין הוא עושה ואינו עושה** במזורים. משמע דהא

זהא תליא דכיון דלא איז ממזר קדושין תופסין וכן משמע צפרק החולץ (שם דף מה:). מה אשת אב דלא תפסי זה קדושין והוולד ממזר כ' נור"ע נמי משום דיליף בהחולץ דיש ממזר מחייבי לאוין קאמר דאין קדושין תופסין בחייבי לאוין ותמיה לרבי יהושע א"ע^י דאין ממזר מחייבי כריתות כדיליף בשיליה החולץ (שם דף מט.). מודה דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות כדפריך ס"פ ר"ג ביצמות (דף עג. ועס) אינטרין לאשמעינן דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות וצ"י החולץ (שם דף מד: ושס) קאמר דלרבי יהושע פלוס מיהא הוי מחייבי כריתות משום דעשהא זונה וזונה לא הויה אלא מהסנה דלא תפסי זה קדושין כדמוכח בתמורה (דף כט: ושס) וקאמרין נמי בהחולץ (יבמות דף מד: ושס) הכל מודים שמשון התימני דא"ע^י דלמר אין ממזר מחייבי לאוין ה"מ חייבי מודים ר' יהושע דא"ע^י דלמר אין ממזר מחייבי כריתות ה"מ חייבי כריתות דתפסי זה קדושין כ' אלאמה דלר' יהושע אין קדושין תליא דליכא מידי דלא תפסי זה קדושין והוולד כשר רק שהוא דומה לאשת אב אכל לר' חייבי כריתות דלפניו (קדושין סח: ושס) לא הוי ממזר אלא מחייבי מיתות צ"ד כדיליף ר' יהושע בסוף החולץ (יבמות מט. ושס) אמר לך רבא שאני התם דא"ר לא יחלל חלולין הוא עושה ואינו עושה ממזרים ולר' יהושע ליכא לשנויי הכי וא"ת צקדושין בסוף האומר (דף סו: ושס) כי משכח דלא תפסי קדושין נאשת אב מאי פריך התם ואימא תרווייהו נאשת אב הא לכתחלה הא דיעבד אמאי לא יליף מינה דכל היכא דהוי ממזר לא תפסי זה קדושין כיון דהא זהא תליא כדפירשנו וי"ל דאכתי לא שמעינן ממזרות בשאר חייבי כריתות כל כמה דלא מיייתי התם היקישא דר' יונה דמלא יקח ולא יגלה דאיירי נאשת אב וצטומרת יבס של אביו לא שמעינן מינה ממזרות נאשת איש ונאחות אשה דיש הימר לאיסורן וכל דכוותיהו אכל לצסוף דמיייתי היקישא דרבי יונה התם איכא למילף צעלמא כדפירשנו: (וכן משמע צפרק ד' מיתות דליכא מאן דפליג דבחיבי כריתות לא תפסי קדושין וט"ו נשים דפטורות נרומיהן מן החללה ואי קדושין תופסין בחייבי כריתות א"כ היו עולין לחללה כמו חייבי לאוין כדאמר התם צפ"צ משכנבל חייבי לאוין תפסי זה קדושין ולכן עולין לחללה והיה ממתי' אחיז ככ"ע דהא קאמר עלה דצפונגתא לא קא מייירי: **במאי** בינייהו. תימא אמאי לא קאמר איכא ציינויה סוטה שאירסה וחינתה חמיו שלא כדרכה וגירשה דאית זה הויה לכ"ע כדאמרין בסוף החולץ הכל מודים צבא על הסוטה שאין הוולד ממזר):

אלו נערות פרק שלישי כתובות

אף קנס במקום מכר. ומשום קנס נקט צת שלש אכל למכר מצת יוס אחד ועד שתציא שתי שערות: **ואמאי.** יש להן קנס לנערות פסולות: **איקרי כאן כו'.** אמתי' מקשי: ה"ג **נערה נערה הנערה.** בלונס כתיב כי ימצא איש נערה צטולה וגו' וכתיב צתריה ונתן האיש השוכב עמה לאצי הנערה ודרשינן נערה יתירה וה"א יתירה דהנערה דמלי

אף קנס במקום מכר והני בני קנסא ביניהו ואמאי איקרי כאן י'לו⁶ תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ריש לקיש² נערה נערה הנערה חד לגופיה וחד לאתווי חייבי לאוין וחד לאתווי חייבי כריתות רב פפא אמר בתולא³ בתולות הבתולות חד לגופיה וחד לאתווי חייבי לאוין וחד לאתווי חייבי כריתות ורב פפא מ"ט לא אמר כר"ל ההוא מיבעי ליה לכדאביי³ דאמר אביי³ אבא עליה ומתה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה לאבי נערה ולא לאבי מתה וריש לקיש מ"ט לא אמר כרב פפא ההוא מיבעי ליה לגזירה שוה דתניא⁴ כסף ישקול כמוהר הבתולות ישיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה וריש לקיש נמי מיבעי ליה לכדאביי ורב פפא נמי מיבעי ליה לגזירה שוה אלא שיתא קראי כתיבי נערה נערה הנערה בתולא בתולות הבתולות תרי לגופיהו חד לכדאביי וחד לגזירה שוה אייתרו ליה תרי חד לאתווי חייבי לאוין וחד לאתווי חייבי כריתות ולאפוקי מהאי תנא דתניא ולו תהיה לאשה⁷ ששמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר יאשה הראויה לקיימה מאי בינייהו אמר ר' זירא ממזרת ונתניה איכא בינייהו למאן דאמר יש בה הויה הא נמי יש בה הויה למאן דאמר ראויה לקיימה הא אינה ראויה לקיימה ולרבי עקיבא דאמר⁸ אין קידושין תופסין בחייבי לאוין מאי בינייהו איכא בינייהו אלמנה לכהן גדול כרבי סימאי דתניא רבי סימאי אומר⁹ מן הכל עושה רבי עקיבא ממזרין חוץ מאלמנה לכהן גדול שהרי אמרה תורה⁵ לא יקח ולא יחלל חילולין הוא עושה ואין עושה ממזרין ולרבי ישבב דאמר בואו ונצוה על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביהא בישראל הולד ממזר מאי בינייהו איכא בינייהו חייבי

התימני אומר כל שחייצן עליו כרת צדי שמים אלא לר"ש בן מנסיא קא צעינן לה אי ס"ל כר"ע מאי איכא צין משמעווא דתהיה לשון קיום למשמעות דשמעון התימני אי נמי משמע ליה לר"ש בן מנסיא לשון הויה אימעטעא לה ממזרי' ומה צין ראויה לקיימה ליש זה הויה: **אלמנה לכהן גדול.** דמודה זה ר"ע שקדושין תופסין לו זה ואע"פ שהיא בלאו וכרבי סימאי והוא הדין גרושה להדיוט: **מן הכל.** כל הנולדים מחייבי לאוין: **לא יקח.** וסמין ליה ולא יחלל זרעו מדין כוונה הוא מחללו ולא שם ממזרים עליהם: **בואו ונצוה על עקיבא בן יוסף.** שמרבה ממזרים בישראל חס: **שהוא אומר כל שאין לו ביהא בישראל.** הבא על אשה שאין לו זה הימר ביאה הולד ממזר אפי' אלמנה לכ"ג נמי:

חייבי

לאוין דתפסי זהו קדושין אכל כותי ועבד כו' ולא קאמר מאן הכל קדושין דתפסי זהו קדושין כו' אלאמה דלר' יהושע אין קדושין תליא דליכא מידי דלא תפסי זה קדושין והוולד כשר רק שהוא דומה לאשת אב אכל לר' חייבי כריתות דלפניו (קדושין סח: ושס) לא הוי ממזר אלא מחייבי מיתות צ"ד כדיליף ר' יהושע בסוף החולץ (יבמות מט. ושס) אמר לך רבא שאני התם דא"ר לא יחלל חלולין הוא עושה ואינו עושה ממזרים ולר' יהושע ליכא לשנויי הכי וא"ת צקדושין בסוף האומר (דף סו: ושס) כי משכח דלא תפסי קדושין נאשת אב מאי פריך התם ואימא תרווייהו נאשת אב הא לכתחלה הא דיעבד אמאי לא יליף מינה דכל היכא דהוי ממזר לא תפסי זה קדושין כיון דהא זהא תליא כדפירשנו וי"ל דאכתי לא שמעינן ממזרות בשאר חייבי כריתות כל כמה דלא מיייתי התם היקישא דר' יונה דמלגא יקח ולא יגלה דאיירי נאשת אב וצטומרת יבס של אביו לא שמעינן מינה ממזרות נאשת איש ונאחות אשה דיש הימר לאיסורן וכל דכוותיהו אכל לצסוף דמיייתי היקישא דרבי יונה התם איכא למילף צעלמא כדפירשנו:

(וכן משמע צפרק ד' מיתות דליכא מאן דפליג דבחיבי כריתות לא תפסי קדושין וט"ו נשים דפטורות נרומיהן מן החללה ואי קדושין תופסין בחייבי כריתות א"כ היו עולין לחללה כמו חייבי לאוין כדאמר התם צפ"צ משכנבל חייבי לאוין תפסי זהו קדושין ולכן עולין לחללה והיה ממתי' אחיז ככ"ע דהא קאמר עלה דצפונגתא לא קא מייירי: **במאי** בינייהו. תימא אמאי לא קאמר איכא ציינויה סוטה שאירסה וחינתה חמיו שלא כדרכה וגירשה דאית זה הויה לכ"ע כדאמרין בסוף החולץ הכל מודים צבא על הסוטה שאין הוולד ממזר):

מסורת הש"ס

א) [לקמן לט:]. ב) [לקמן ט) לקמן לה:]. ג) [לעיל י: לקמן לה:]. ד) [לקמן לו:]. ה) [יבמות י: ושם נממן]. ו) [יבמות מט.] קידושין סד. סה. ז) [נמוכות. רש"ש, ח) [לקמן לט:]. ט) [דף ה:]. פ) מ"י כ"י,

»

תורה אור השלם

1. ונתן ואיש השוכב עמה לאבי הנערך חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר עצה לא יוכל שלחה כל דמיו: דברים כב כט 2. כי ימצא איש נערך בתולה אשר לא אירשה ותקדשה וישבב עמה ונמצאה: דברים כב כח 3. וכן יפתה איש בתולה אשר לא אירשה וישבב עמה מוהר ימורגנה לו לאשה: שמות כב טו 4. אם מאן יקאן אביה לתתה לו כסף ישקל במוהר הבתולת: שמות כב טז 5. אלקנה וגרושה וחקלה וזה את אלה לא יקח: כי אם בתולה ממזרי יקח אשה: ולא יחלל זרעו בעמיו כי אגני ידוה מקדשו: ויקרא כד יא, טז

»

תוספות ר"ד (המשך)

איש נערה בתולה. וכתוב בתרי' ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה דהוי'ל למיכתב לאביה וקרא יתירה הוא. ודרשינן נערה וד' דהנערה תרי קראי יתירי חד לרבינו חייבי לאוין וחד לאתווי חייבי כריתות. ואי קשיא והא בפ"ב דיבמות תנן כלל אמור ביבמה כל שאיורה איסור עירה (קדושה) לא חולצת ולא מתיבמת מתייבמת. ומקשה אבנ' לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיין נחולצת ולא מתייבמת. ומהני אלאמה לא חולצת ולא מתייבמת לית עשה וידחה את ל"ת. ותריך רבא גזירה ביאה באשה ראשונה אטו ביאה שניה. ונת' אס בעלו קנו בביאה ראשונה ואסור לקיים בבביאה שניה. ופי' אלא מוציא בגט שכבר פרחת מצות יבמה בביאה ראשונה. ואע"פ דכ"ג למיתלי. אמרי' התם חליצה במקום ייבוש אינה מצוה. והתם נמי כתיב ולקחה לו לאשה ויבמה. דאיכא למימר באשה הראויה לו. ואפי' אחי עשה ודחי את ל"ת והוצי' ליתי עשה גדול תהיה לאשה ולידחי את ל"ת ואע"פ שהיא ממזרת יקחנה לו לאשה דהאי ולו תהיה לאשה עשה ימיו דכל ימיו בעמור והחזיר קאי. וכיון דעשה הוא ליתי ולדחי את ל"ת ואמאי דרשי' אשה הראויה לו. ולקמן בפרקין וין ט ע"א מקשה לה ר"כ ומתרג' לה: